



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2025/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSLIM BIN PIAH (ALM)**
2. Tempat lahir : Kelampaian Ilir
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 7 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kertak Baru RT.23 RW.08 Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru atau Desa Kelampaian Ilir RT.05 RW.02 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmi Fauzi, S.H., Muhammad Noor, S.H., dan Raudhatul Jannah, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Intan Martapura, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani KM. 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Martapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Mtp tanggal 11 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 15/Pid.B/2025/PN Mtp tanggal 3 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2025/PN Mtp tanggal 3 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muslim Bin Piah (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muslim Bin Piah (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna biru yang masih terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru yang masih terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau dengan tulisan Mandiri Syariah;
 - 1 (satu) buah sandal warna hitam;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah melakukan analisis terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan dan atau dituntutkan untuk dipersalahkan kepada Terdakwa, yang tentunya kami lakukan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dipersidangan in casu, sampailah kami pada kesimpulan untuk menyatakan sudah sependapat dengan penerapan dengan sengaja merampas nyawa

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 338 KUHPidana;

- Bahwa bagi kami Penasihat Hukum Terdakwa masih banyak hal yang tidak sependapat dan tidak setuju terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut umum yang menuntut hukuman pidana terhadap Terdakwa Muslim Bin Piah (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Menurut kami sangat terlampau berat untuk terdakwa, maka untuk itu izinkan kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk lebih mengedepankan keadilan, karena keadilan merupakan sendi yang terakhir sebagai tujuan hukum dalam menangani perkara ini dibanding kepastian hukum, untuk dapat mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dan mohon kiranya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada terdakwa, karena hukuman pidana bukanlah suatu pembalasan ataupun penyiksaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, melainkan pemberian pidana adalah sebagai efek jera yang sifatnya mendidik agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa terdapat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut kami hal-hal yang meringankan Terdakwa diantara lain:
 - a. Terdakwa menyatakan sangat menyesal atas perbuatannya;
 - b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 - c. Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan dalam persidangan;
 - d. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
 - e. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa Muslim Bin (Alm) Piah menyampaikan permohonan maaf dan meminta keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana semula;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Mtp



Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-005/Marta/Eoh.2/01/2025 tanggal 16 Januari 2025 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Muslim Bin Piah (Alm) pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam Tahun 2024, bertempat di parkir dekat gerbang RTH Alun-Alun Ratu Zalecha Kel. Jawa Kec. Martapura Kab. Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, *dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Fachri Junaldy*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 wita setelah terdakwa selesai ikut kerja bakti membuat jalan desa di Desa Ke-lampaian Ilir lalu terdakwa pulang ke rumah untuk mandi dan selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor kepada paman terdakwa untuk pergi ke Pasar Martapura dan menemui isteri ter-dakwa yaitu Sdri. Monalisa di tokonya, Adapun pada waktu itu terdakwa datang dengan membawa beberapa buah mangga dan juga 1 bilah pisau tanpa kumpang yang terdakwa masuk-kan ke dalam tas punggung dari kain warna hijau namun sesampainya terdakwa di toko, terdakwa tidak menemukan isteri terdakwa, selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor disamping toko dan tas yang berisi buah mangga serta pisau terdakwa simpan diatas bangku RTH alun alun Ratu Zaleha dan sesampainya terdakwa diparkiran dekat pintu gerbang alun alun, terdakwa melihat Sdr. Fachri Junaldy yang merupakan tukang parkir di RTH alun-alun Ratu Zalecha tersebut sedang sibuk menyusun sepeda motor yang parkir, dimana tidak jauh dari Sdr. Fachri Junaldy terlihat isteri terdakwa yaitu Sdri. Monalisa juga sedang sibuk mem-bantu Sdr. Fachri Junaldy mengatur dan menjaga parkir sepeda motor sambil duduk di samping pos di gerbang alun-alun, selanjutnya terdakwa mau mendekati istri terdakwa yaitu Sdri. Monalisa namun Sdri. Monalisa yang saat itu terlihat masih sibuk dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerakan tangan menyuruh terdakwa agar menunggu, lalu terdakwa menunggu dan menjauh sekitar 3 (tiga) meter dari tempat istri terdakwa bekerja, lalu terdakwa duduk dekat tong sampah sambil memperhatikan istri terdakwa yaitu Sdri. Monalisa sedang asik ngobrol dan bercanda di alun-alun, melihat hal tersebut terdakwa menjadi sangat cemburu dan marah, apalagi saat terdakwa ingat bahwa sebelumnya Sdr. Fachry Junaldy sering membawa Sdri. Monalisa jalan-jalan semakin membuat terdakwa sakit hati, dimana kemudian dengan hati yang panas dan penuh kebencian terdakwa langsung pergi mengambil tas yang berisi buah mangga dan pisau dan dengan pisau tersebut terdakwa berniat mau melukai Sdr. Fachry Junaldy;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil tas yang berisi buah mangga dan 1 bilah pisau Lalu terdakwa langsung balik berjalan ke arah alun-alun RTH Ratu Zalecha, saat itu terdakwa memegang mangga dengan tangan kanan dan memegang tas yang berisi pisau di tangan kiri, setiba di alun-alun RTH Ratu Zalecha lalu terdakwa menyerahkan buah mangga sebanyak 2 (dua) buah kepada Sdri. Monalisa yang saat itu posisinya sedang berdiri di samping Sdr. Fachri Junaldy yang sedang duduk diatas sepeda motor, dimana pada saat menyerahkan mangga ke Sdri. Monalisa, Sdr. Fachri Junaldy langsung berdiri kemudian terdakwa langsung mengambil pisau di dalam tas dengan menggunakan tangan kanan dan tanpa berpikir panjang terdakwa langsung menusukkan pisau ke dada kanan Sdr. Fachri Junaldy, yang menyebabkan Sdr. Fachri Junaldy terjatuh, pada saat posisi Sdr. Fachri Junaldy masih di bawah lalu terdakwa menusukkan kembali pisau ke paha kiri Sdr. Fachri Junaldy, pada saat menusukkan pisau tersebut Sdr. Fachri Junaldy berusaha menangkis dan pisau tersebut mengenai lengan kiri Sdr Fachri Junaldy. Saat itu Sdr Fachri Junaldy berteriak "luka aku Muslim", setelah itu terdakwa langsung lari ke arah kantor Kodim lama lewat samping rumah dinas Dandim dan terdakwa melompati pagar yang mengelilingi kantor Kodim lama kemudian lari ke arah Tan-jung Rema dan bersembunyi di lapangan bola Barakat;
- Bahwa setelah terdakwa berada di lapangan bola Barakat, lalu terdakwa bersembunyi sampai menunggu jalanan sepi, dimana saat terdakwa duduk sambil meletakkan pisau disamping ter-dakwa duduk hingga pukul 24.00 wita terdakwa keluar dari lapangan bola barakat namun ter-dakwa lupa membawa pisau yang terdakwa pergunakan untuk melukai Sdr. Fachri Junaldy. Selanjutnya terdakwa melewati gang dan tembus ke depan RS Ratu

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zalecha, lalu ter-dakwa melewati jalan Menteri Empat menuju ke Pekauman Martapura Timur melewati pinggir sungai dan sesampainya di Desa Akar Baru Martapura Timur terdakwa mampir ke rumah teman terdakwa an. AMUT dan meminta tolong kepada Sdr. AMUT untuk mengantarkan terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Desa Kelampaian Ilir RT.05 RW.02 Kec. Astambul Kab. Banjar, lalu terdakwa sekira pukul 04.00 wita keluar dari rumah dan bersembunyi di kuburan belakang rumah dan di dalam lampau di sekitar belakang rumah terdakwa, hingga pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 wita petugas Kepolisian berhasil mengamankan terdakwa pada saat terdakwa sedang tidur di dalam lampau ditengah sawah di Desa Munggu Raya Kec. Astambul kab. Banjar;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil melakukan penusukan terhadap Sdr. Fachri Junaldy, lalu Sdr. Fachri Junaldy terjatuh dan tergeletak di pinggir jalan sambil berlumuran darah, kemudian Sdr. Fachri Junaldy di bawa ke RS Ratu zalecha Martapura menggunakan am-bulance dan setiba Sdr. Fachri Junaldy di RS Ratu Zalecha martapura dinyatakan sudah meninggal dunia dan Sdr. Fachri Junaldy langsung dibawa ke ruang jenazah RS. Ratu Zalecha;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RS Ratu zalecha Martapura Nomor: 359/022/MR/ X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. H. Eko Prastyono, telah diperiksa korban atas nama Fachri Junaldy dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar

Ditemukan mayat seorang laki-laki dibawa dengan kain penutup warna hijau, warna kulit sawo matang dengan Panjang badan serratus enam puluh centimeter, Panjang rambut dua puluh delapan centimeter, jenazah memakai kaos warna biru dan celana Panjang jeans warna biru dan ikat pinggang warna hitam, di celananya ditemukan banyak darah, di dalam celana ditemukan korek api, kunci dan peluit, terdapat tato dilengan kanan, dada, perut dan punggung.

Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar

1. Kepala / leher : Tidak terdapat perlukaan / kelainan
2. Dada dan perut : Terdapat luka di dada kanan dengan panjang lebih kurang dua centimeter dan kedalaman lebih kurang sepuluh centimeter.
3. Punggung dan pinggang : Tidak terdapat perlukaan / kelainan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Mtp



4. Alat kelamin : Tidak terdapat perlukaan / kelainan
5. Anggota gerak atas : Terdapat luka di lengan kiri dengan panjang lebih kurang empat centimeter dan lebar lebih kurang dua centimeter.
6. Anggota gerak bawah : Terdapat luka terbuka pada paha kiri dengan lebar lebih kurang dua centimetre dan kedalaman lebih kurang enam centimeter;

Dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat laki-laki bernama Fachri Junaldy umur 45 tahun, didapatkan:

1. Terdapat luka di dada kanan, di lengan kiri dan paha kiri akibat bersentuhan dengan benda tajam.
2. Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi).

Perbuatan terdakwa Muslim Bin Piah (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Muslim Bin Piah (Alm) pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam Tahun 2024, bertempat di parkir dekat gerbang RTH Alun-Alun Ratu Zalecha Kel. Jawa Kec. Martapura Kab. Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban Fachri Junaldy meninggal dunia*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 wita setelah terdakwa selesai ikut kerja bakti membuat jalan desa di Desa Kelam-paian Ilir lalu terdakwa pulang ke rumah untuk mandi dan selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor kepada paman terdakwa untuk pergi ke Pasar Martapura dan menemui isteri terdakwa yaitu Sdri. Monalisa di tokonya, Adapun pada waktu itu terdakwa datang dengan membawa beberapa buah mangga dan juga 1 bilah pisau tanpa kumpang yang terdakwa masukkan ke dalam tas punggung dari kain warna hijau namun sesampainya terdakwa di toko, terdakwa tidak menemukan isteri terdakwa, selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan sepeda motor disamping toko dan tas yang berisi buah mangga serta pisau terdakwa simpan diatas bangku RTH alun alun Ratu Zaleha dan sesampainya terdakwa diparkiran dekat pintu gerbang alun alun, terdakwa melihat Sdr. Fachri Junaldy yang merupakan tukang parkir di RTH alun-alun Ratu Zalecha tersebut sedang sibuk menyusun sepeda motor yang parkir, dimana tidak jauh dari Sdr. Fachri Junaldy terlihat isteri terdakwa yaitu Sdri. Monalisa juga sedang sibuk membantu Sdr. Fachri Junaldy mengatur dan menjaga parkir sepeda motor sambil duduk di samping pos di gerbang alun-alun, selanjutnya terdakwa mau mendekati istri terdakwa yaitu Sdri. Monalisa namun Sdri. Monalisa yang saat itu terlihat masih sibuk dengan Gerakan tangan menyuruh terdakwa agar menunggu, lalu terdakwa menunggu dan menjauh sekitar 3 (tiga) meter dari tempat istri terdakwa bekerja, lalu terdakwa duduk dekat tong sampah sambil memperhatikan isteri terdakwa yaitu Sdri. Monalisa sedang asik ngobrol dan bercanda di alun-alun, melihat hal tersebut terdakwa menjadi sangat cemburu dan marah, apalagi saat terdakwa ingat bahwa sebelumnya Sdr. Fachry Junaldy sering membawa Sdri. Monalisa jalan-jalan semakin membuat terdakwa sakit hati, dimana kemudian dengan hati yang panas dan penuh kebencian terdakwa langsung pergi mengambil tas yang berisi buah mangga dan pisau dan dengan pisau tersebut terdakwa berniat mau melukai Sdr. Fachry Junaldy;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil tas yang berisi buah mangga dan 1 bilah pisau Lalu terdakwa langsung balik berjalan kearah alun-alun RTH Ratu Zalecha, saat itu terdakwa memegang mangga dengan tangan kanan dan memegang tas yang berisi pisau di tangan kiri, setiba di alun-alun RTH Ra-tu Zalecha lalu terdakwa menyerahkan buah mangga sebanyak 2 (dua) buah kepada Sdri. Monali-SA yang saat itu posisinya sedang berdiri di samping Sdr. Fachri Junaldy yang sedang duduk diatas sepeda motor, dimana pada saat menyerahkan mangga ke Sdri. Monalisa, Sdr. Fachri Junaldy langsung berdiri kemudian terdakwa langsung mengambil pisau di dalam tas dengan menggunakan tangan kanan dan tanpa berpikir panjang terdakwa langsung menusukkan pisau ke da-da kanan Sdr. Fachri Junaldy, yang menyebabkan Sdr. Fachri Junaldy terjatuh, pada saat posisi Sdr. Fachri Junaldy masih di bawah lalu terdakwa menusukkan kembali pisau ke paha kiri Sdr. Fachri Junaldy, pada saat menusukkan pisau tersebut Sdr. Fachri Junaldy berusaha menangkis dan pisau tersebut mengenai lengan kiri Sdr Fachri Junaldy. Saat itu Sdr Fachri Junaldy berteriak "luka aku Muslim",

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa langsung lari ke arah kantor Kodim lama lewat samping rumah dinas Dandim dan terdakwa melompati pagar yang mengelilingi kantor Kodim lama kemudian lari ke arah Tanjung Rema dan bersembunyi di lapangan bola Barakat;

- Bahwa setelah terdakwa berada di lapangan bola Barakat, lalu terdakwa bersembunyi sampai menunggu jalanan sepi, dimana saat terdakwa duduk sambil meletakkan pisau disamping terdakwa duduk hingga pukul 24.00 wita terdakwa keluar dari lapangan bola barakat namun terdakwa lupa membawa pisau yang terdakwa pergunakan untuk melukai Sdr. Fachri Junaldy. Selanjutnya terdakwa melewati gang dan tembus ke depan RS Ratu Zalecha, lalu terdakwa melewati jalan Menteri Empat menuju ke Pekauman Martapura Timur melewati pinggir sungai dan sesampainya di Desa Akar Baru Martapura Timur terdakwa mampir ke rumah teman terdakwa an. Amut dan meminta tolong kepada Sdr. Amut untuk mengantarkan terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Desa Kelam-paian Ilir RT. 05 RW. 02 Kec. Astambul Kab. Banjar, lalu terdakwa sekira pukul 04.00 wita keluar dari rumah dan bersembunyi di kuburan belakang rumah dan di dalam lampau di sekitar belakang rumah terdakwa, hingga pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 wita petugas Kepolisian berhasil mengamankan terdakwa pada saat terdakwa sedang tidur di dalam lampau diten-gah sawah di Desa Munggu Raya Kec. Astambul kab. Banjar;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil melakukan penusukan terhadap Sdr. Fachri Junaldy, lalu Sdr. Fachri Junaldy terjatuh dan tergeletak di pinggir jalan sambil berlumuran darah, kemudi-an Sdr. Fachri Junaldy di bawa ke RS Ratu zalecha Martapura menggunakan ambulance dan setiba Sdr. Fachri Junaldy di RS Ratu Zalecha martapura dinyatakan sudah meninggal dunia dan Sdr. Fachri Junaldy langsung dibawa ke ruang jenazah RS. Ratu Zalecha.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RS Ratu zalecha Martapura Nomor: 359/022/MR/ X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. H. Eko Prastyono, telah diperiksa korban atas nama Fachri Junaldy dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar

Ditemukan mayat seorang laki-laki dibawa dengan kain penutup warna hijau, warna kulit sawo matang dengan Panjang badan serratus enam puluh centimeter, Panjang rambut dua puluh delapan centimeter, jenazah

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai kaos warna biru dan celana Panjang jeans warna biru dan ikat pinggang warna hitam, di celananya ditemukan banyak darah, di dalam celana ditemukan korek api, kunci dan peluit, terdapat tato dilengan kanan, dada, perut dan punggung.

Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar

1. Kepala / leher : Tidak terdapat perlukaan / kelainan
2. Dada dan perut : Terdapat luka di dada kanan dengan panjang lebih kurang dua centimeter dan kedalaman lebih kurang sepuluh centimeter.
3. Punggung dan pinggang : Tidak terdapat perlukaan / kelainan
4. Alat kelamin : Tidak terdapat perlukaan / kelainan
5. Anggota gerak atas : Terdapat luka di lengan kiri dengan panjang lebih kurang empat centimeter dan lebar lebih kurang dua centimeter.
6. Anggota gerak bawah : Terdapat luka terbuka pada paha kiri dengan lebar lebih kurang dua centimetre dan kedalaman lebih kurang enam centimeter;

Dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat laki-laki bernama Fachri Junaldy umur 45 tahun, didapatkan:

1. Terdapat luka di dada kanan, di lengan kiri dan paha kiri akibat bersentuhan dengan benda tajam.
2. Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi).

Perbuatan terdakwa Muslim Bin Piaah (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Fathoni Rahman Bin H. Sumingan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa penusukan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada saat itu saksi berada ditempat kejadian sedang bertugas pengamanan hari Santri Nasional di RTH Alun-alun Ratu Zalecha Martapura pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar jam 19.00 Wita disamping pos pintu RTH Alun-Alun Ratu Zalecha Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat, yang menjadi korban adalah sdr Fachri Junaldy als Ayi yang bekerja sebagai tukang parkir di Alun-alun Ratu Zalecha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah menghilangkan nyawa orang lain tersebut, karena saksi tidak melihat lagi pelakunya. Saat itu saksi mendengar suara teriakan seorang perempuan dan saksi langsung berlari kearah suara teriakan tersebut. Setiba dipinggir jalan ujung parkiran sepeda motor dekat musholla RTH Alun-alun Ratu Zalecha saksi melihat korban sudah terkapar bersimbah darah;
- Bahwa menurut informasi masyarakat yang ada di tempat kejadian, korban telah menjadi korban penusukan;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian adalah sekitar kurang lebih 150 (seratus lima puluh meter);
- Bahwa pada saat saksi mendatangi Korban yang saat itu dalam keadaan terkapar, saksi langsung mencari pertolongan agar dicarikan ambulance dan menutup luka dipaha kiri agar darahnya tidak banyak keluar;
- Bahwa saksi hanya melihat korban terluka dibagian paha bagian kiri, untuk luka dibagian tubuh yang lain saksi tidak memperhatikannya;
- Bahwa saat itu kondisi korban sudah lemas namun kondisinya masih hidup. setelah itu korban dibawa oleh Ambulance ke RS Ratu Zalecha dan saksi melanjutkan tugas berjaga di alun-alun RTH Ratu Zalecha kemudian saksi mendapatkan kabar bahwa korban Ayi telah meninggal dunia di RS Ratu Zalecha Martapura;
- Bahwa adapun kronologisnya saat itu sekitar jam 16.00 WITA saksi sedang melakukan pengamanan hari santri di Alun-alun RTH Ratu Zalecha, kemudian sekitar jam 19.00 saksi sedang mengobrol dengan rekan-rekan saksi, kemudian saksi mendengar teriakan seorang perempuan dan saksi langsung berlari menuju ke arah teriakan yang berasal dari parkiran sepeda motor dekat mushola RTH. Disana saksi melihat sdr Ayi sudah terkapar bersimbah darah. Melihat hal tersebut saksi langsung mencari pertolongan dan kemudian menutup luka korban

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaha kiri supaya darahnya tidak banyak keluar. Saat itu saya melihat korban sudah dalam keadaan lemas tapi korban masih dalam keadaan hidup. tidak berapa lama kemudian datang Ambulance dan korban langsung dibawa ke RS Ratu Zalecha untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut dan saya melajutkan tugas saya berpatroli di seputaran RTH. Tidak berapa lama kemudian saya mendengar kabar bahwa korban Ayi meninggal dunia saat dalam perjalanan ke RS Ratu Zalecha;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya penyebab terjadinya peristiwa penusukan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Monalisa Alias Lisa Binti Alm. Abdul Karim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penikaman yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada saat itu saksi berada di tempat kejadian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar jam 19.00 Wita sedang menjaga parkir sepeda motor di RTH Alun-Alun Ratu Zalecha Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdr Fachri Junaldy als Ayi yang juga bekerja sebagai tukang parkir di alun-alun Ratu Zalecha;
- Bahwa adapun orang yang telah melakukan penikaman terhadap Sdr Fachri Junalddy Alias Ayi adalah Terdakwa yang merupakan mantan suami siri saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Sdr. Ayi menjadi korban penusukan;
- Bahwa Saat itu sekitar jam 18.00 WITA saksi sedang membantu sdr Ayi menjaga parkir sepeda motor di RTH Alun-alun Ratu Zalecha, kemudian sekitar jam 18.30 WITA Terdakwa mendatangi saksi ke tempat parkir dan memanggil saksi, namun karena saksi sedang sibuk mengatur parkir, lalu saksi dengan gerakan tangan menyuruh agar Terdakwa menunggu dulu. Kemudian Terdakwa diam dan kemudian menjauh. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali datang dan mendatangi saksi sambil membawa buah manga dan memberikannya ke saksi

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya memegang tas. Setelah itu Terdakwa mendatangi sdr Fachri Junaldy Alias Ayi yang sedang duduk diatas meja yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari tempat saksi berdiri dan tanpa banyak bicara Terdakwa mengambil pisau dari dalam tas yang dipegangnya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke arah dada kanan sdr Fachri dan sdr Fachri berteriak “ai kenapa?” dan saksi melihat cipratan darah dari dada Ayi. Setelah itu Terdakwa langsung lari ke arah Jalan Kenanga dan dikejar Sdr Ayi namun Sdr Ayi jatuh tergeletak. Lalu saksi menghampiri Sdr Ayi yang banyak mengeluarkan darah dan tidak berapa lama kemudian datang Ambulance dan saksi menemani Sdr Ayi didalam Ambulance yang setiba di RS Ratu Zalecha, Sdr Ayi meninggal dunia;

- Bahwa seingat saksi, Terdakwa datang dengan membawa buah mangga dan tas berwarna hijau yang ternyata berisi pisau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya, namun menurut saksi karena Terdakwa cemburu dengan saksi yang ikut bekerja membantu Sdr Ayi menjaga parkir sepeda motor;
- Bahwa seingat saksi ada luka di bagian dada, luka tusuk di paha kiri dan luka di lengan kiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Arbain Alias Bain Bin Alm Basri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Sdr Ayi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penikaman tersebut karena pada saat itu saksi berada ditempat kejadian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar jam 19.00 Wita sedang menjaga parkir sepeda motor di RTH Alun-Alun Ratu Zalecha Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdr Fachri Junaldy Alias Ayi yang juga bekerja sebagai tukang parkir di alun-alun Ratu Zalecha;
- Bahwa adapun orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban Fachri Junaldy Alias Ayi adalah Terdakwa;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa karena saksi memang tidak mengenal sdr Muslim;
- Bahwa posisi saksi berdiri sekitar 10 (sepuluh) meter dari korban Fachri Junaldy Alias Ayi;
- Bahwa selain saksi masih ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu sdr Eko teman saksi yang juga merupakan seorang jaga parkir dan sdri Monalisa;
- Bahwa saat itu sekitar jam 16.00 WITA saksi datang untuk bekerja menjaga parkir sepeda motor di RTH Alun-alun Ratu Zalecha, saat itu saksi berjaga dibagian pinggir jalan tepat didepan pintu masuk alun-alun, saat itu sudah ada sdr Fachri sedang duduk diatas sepeda motor didekat sdr Monalisa. Kemudian sekitar jam 19.00 Wita saksi melihat kearah pos pintu masuk alun-alun, ada Terdakwa yang sedang memegang pisau dengan tangan kanan menusuk paha kiri sdr Fachri dan korban langsung terjatuh dari sepeda motor dan Terdakwa langsung lari ke arah saksi dan sdr Fachri mengejar Terdakwa. Melihat kejadian tersebut saksi lalu ikut mengejar Terdakwa dimana Sdr Fachri sempat mengejar sejauh sekitar 20 (dua puluh) meter namun kemudian terjatuh, saksi yang terus mengejar Terdakwa sampai ke arah samping rumah dinas Dandim melihat Terdakwa sudah jauh lalu saksi kembali untuk melihat kondisi sdr Fachri yang sudah terkapar dengan banyak darah yang mengucur dari paha kirinya. Tidak berapa lama kemudian datang Ambulance untuk membawa sdr Fachri ke RS Ratu Zalecha dan tidak berapa lama saksi mendengar kabar bahwa sdr Ayi telah meninggal dunia;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menghilangkan nyawa sdr Ayi dengan cara menusuk sdr Ayi dibagian paha kiri dengan menggunakan senjata tajam sejenis pisau, namun setelah kejadian baru saksi tahu kalau Terdakwa juga menusuk dada kanan sdr Ayi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan antara sdr Ayi dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Dadang Firdian Hadi Bin (Alm) A. Rizeli Hadi, yang dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah keluarga di Jl. Cempaka Desa Jawa Laut Kec. Martapura Kab. Banjar, saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi ditelpon ibu saksi yang memberitahukan bahwa Sdr Fachri Junaldy Alias Ayi berkelahi dengan orang di Alun-alun Ratu Zalecha;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar jam 19.00 Wita di samping pos pintu masuk RTH Alun-Alun Ratu Zalecha Kel. Jawa Kec. Martapura Kab. Banjar;
- Bahwa benar yang menjadi korban pembunuhan adalah Sdr Fachri Junaldy Alias Ayi yang merupakan sepupu saksi;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendapat kabar dari ibu saksi bahwa Sdr Fachri Junaldy berkelahi dengan orang di RTH Alun-Alun Ratu Zalecha Martapura, saksi langsung pergi ke alun-alun, setiba disana Sdr Fachri Junaldy Alias Ayi sudah tidak ada disana dan saksi diberitahu bahwa korban sudah dibawa ke RS Ratu Zalecha dengan menggunakan ambulance, kemudian saksi menyusul ke rumah sakit, sesampainya di rumah sakit saksi diberitahukan oleh petugas bahwa korban sudah meninggal dunia dan dibawa ke ruang jenazah, kemudian saksi ke ruang jenazah dan benar saksi melihat Sdr Fachri Junaldy Alias Ayi sudah terbujur kaku dengan beberapa luka tusukan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi di ruang jenazah RS Ratu Zalecha yang saksi lihat luka di tubuh Sdr Fachri Junaldy Alias Ayi adalah luka tusuk di dada sebelah kanan, luka tusuk di paha kiri dan luka di lengan kiri;
- Bahwa saksi tidak tau siapa orang/pelaku yang telah melakukannya, namun setelah melihat di media social saksi baru mengetahui pelakunya adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum dari RS Ratu Zalecha Martapura Nomor: 359/022/MR/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. H. Eko Prastyono, telah diperiksa korban atas nama Fachri Junaldy dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Pemeriksaan Luar

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan mayat seorang laki-laki dibawa dengan kain penutup warna hijau, warna kulit sawo matang dengan Panjang badan serratus enam puluh centimeter, Panjang rambut dua puluh delapan centimeter, jenazah memakai kaos warna biru dan celana Panjang jeans warna biru dan ikat pinggang warna hitam, di celananya ditemukan banyak darah, di dalam celana ditemukan korek api, kunci dan peluit, terdapat tato dilengan kanan, dada, perut dan punggung.

Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar

1. Kepala / leher : Tidak terdapat perlukaan / kelainan
2. Dada dan perut : Terdapat luka di dada kanan dengan panjang lebih kurang dua centimeter dan kedalaman lebih kurang sepuluh centimeter.
3. Punggung dan pinggang : Tidak terdapat perlukaan / kelainan
4. Alat kelamin : Tidak terdapat perlukaan / kelainan
5. Anggota gerak atas : Terdapat luka di lengan kiri dengan panjang lebih kurang empat centimeter dan lebar lebih kurang dua centimeter.
6. Anggota gerak bawah : Terdapat luka terbuka pada paha kiri dengan lebar lebih kurang dua centimetre dan kedalaman lebih kurang enam centimeter;

Dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat laki-laki bernama Fachri Junaldy umur 45 tahun, didapatkan:

1. Terdapat luka di dada kanan, di lengan kiri dan paha kiri akibat bersentuhan dengan benda tajam.
2. Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan penusukan terhadap korban Sdr. Fachri Junaldy Alias Ayi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di parkir deket gerbang RTH Alun-Alun Ratu Zalecha Kel. Jawa Kec. Martapura Kab. Banjar;
- Bahwa Terdakwa telah menusuk korban Sdr. Fachri Junaldy Alias Ayi hingga membuat korban meninggal dunia dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologisnya berawal pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WITA setelah Terdakwa selesai ikut kerja bakti membuat jalan desa di Desa Kelampaian Ilir lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk mandi dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Pasar Martapura untuk menemui isteri Terdakwa yaitu Sdri. Monalisa, dimana Terdakwa membawa beberapa buah mangga dan juga 1 bilah pisau tanpa kumpang yang Terdakwa masukkan ke dalam tas punggung dari kain warna hijau;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di parkir dekat pintu gerbang alun alun, Terdakwa melihat Sdr. Fachri Junaldy yang merupakan tukang parkir di RTH alun-alun Ratu Zalecha tersebut sedang sibuk menyusun sepeda motor yang parkir, namun tidak jauh dari Sdr. Fachri Junaldy terlihat isteri Terdakwa yaitu saksi Monalisa juga sedang sibuk membantu Sdr. Fachri Junaldy mengatur dan menjaga parkir sepeda motor sambil duduk di samping pos di gerbang alun-alun, selanjutnya Terdakwa mau mendekati saksi Monalisa namun saksi Monalisa yang saat itu terlihat masih sibuk dengan gerakan tangan menyuruh Terdakwa agar menunggu, lalu Terdakwa menunggu dan menjauh sekitar 3 (tiga) meter dari tempat istri Terdakwa bekerja sambil memperhatikan saksi Monalisa yang saat itu terlihat sedang asik ngobrol dan bercanda di alun-alun;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa menjadi sangat cemburu dan marah, apalagi saat Terdakwa ingat bahwa sebelumnya Sdr. Fachry Junaldy sering membawa saksi Monalisa jalan-jalan semakin membuat Terdakwa sakit hati, dimana kemudian dengan hati yang panas dan penuh kebencian Terdakwa langsung pergi mengambil tas yang berisi buah mangga dan pisau yang ada di dalam tas kain warna hijau tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil tas yang berisi buah mangga dan 1 bilah pisau lalu Terdakwa langsung balik berjalan ke arah alun-alun RTH Ratu Zalecha, saat itu Terdakwa memegang mangga dengan tangan kanan dan memegang tas yang berisi pisau di tangan kiri, setiba di alun-alun RTH Ratu Zalecha lalu Terdakwa menyerahkan buah mangga sebanyak 2 (dua) buah kepada saksi Monalisa yang saat itu posisinya sedang berdiri di samping Sdr. Fachri Junaldy yang sedang duduk diatas sepeda motor, dimana pada saat menyerahkan mangga ke saksi Monalisa, Sdr. Fachri Junaldy berdiri kemudian Terdakwa langsung mengambil pisau di dalam tas dengan menggunakan tangan kanan dan tanpa berpikir panjang Terdakwa langsung menusukkan pisau ke dada kanan Sdr. Fachri Junaldy, yang menyebabkan Sdr. Fachri Junaldy terjatuh, pada saat posisi Sdr. Fachri

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaldy masih di bawah lalu Terdakwa menusukkan kembali pisau ke paha kiri Sdr. Fachri Junaldy, pada saat menusukkan pisau tersebut Sdr. Fachri Junaldy berusaha menangkis dan pisau tersebut mengenai lengan kiri Sdr Fachri Junaldy. Saat itu Sdr Fachri Junaldy berteriak "luka aku Muslim", setelah itu Terdakwa langsung lari ke arah kantor Kodim lama lewat samping rumah dinas Dandim dan Terdakwa melompati pagar yang mengelilingi kantor Kodim lama kemudian lari ke arah Tanjung Rema dan bersembunyi di lapangan bola Barakat;

- Bahwa setelah Terdakwa berada di lapangan bola Barakat, lalu Terdakwa bersembunyi sampai menunggu jalanan sepi, dimana saat Terdakwa duduk sambil meletakkan pisau disamping Terdakwa duduk hingga pukul 24.00 WITA Terdakwa keluar dari lapangan bola barakat namun Terdakwa lupa membawa pisau yang Terdakwa pergunakan untuk melukai Sdr. Fachri Junaldy;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melewati gang dan tembus ke depan RS Ratu Zalecha, lalu Terdakwa melewati jalan Menteri Empat menuju ke Pekauman Martapura Timur melewati pinggir sungai dan sesampainya di Desa Akar Baru Martapura Timur Terdakwa mampir ke rumah teman Terdakwa an. Amut dan meminta tolong kepada Sdr. Amut untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Kelampaian Ilir RT. 05 RW. 02 Kec. Astambul Kab. Banjar, lalu sekira pukul 04.00 wita Terdakwa keluar dari rumah dan bersembunyi di kuburan belakang rumah dan di dalam lampau di sekitar belakang rumah Terdakwa, hingga pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WITA petugas kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa pada saat Terdakwa sedang tidur di dalam lampau di tengah sawah di Desa Munggu Raya Kec. Astambul Kab. Banjar;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna biru yang masih terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru yang masih terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah tas warna hijau dengan tulisan Mandiri Syariah;
- 1 (satu) buah sandal warna hitam;

yang telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di parkiran dekat gerbang RTH Alun-Alun Ratu Zalecha Kel. Jawa Kec. Martapura Kab. Banjar, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban Sdr. Fachri Junaldy Alias Ayi;
2. Bahwa Terdakwa telah menusuk korban Sdr. Fachri Junaldy Alias Ayi hingga membuat korban meninggal dunia dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;
3. Bahwa adapun kronologisnya berawal pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WITA setelah Terdakwa selesai ikut kerja bakti membuat jalan desa di Desa Kelampaian Ilir lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk mandi dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Pasar Martapura untuk menemui isteri Terdakwa yaitu Sdri. Monalisa, dimana Terdakwa membawa beberapa buah mangga dan juga 1 bilah pisau tanpa kumpang yang Terdakwa masukkan ke dalam tas punggung dari kain warna hijau;
4. Bahwa setelah Terdakwa sampai di parkiran dekat pintu gerbang alun alun, Terdakwa melihat Sdr. Fachri Junaldy yang merupakan tukang parkir di RTH alun-alun Ratu Zalecha tersebut sedang sibuk menyusun sepeda motor yang parkir, namun tidak jauh dari Sdr. Fachri Junaldy terlihat isteri Terdakwa yaitu saksi Monalisa juga sedang sibuk membantu Sdr. Fachri Junaldy mengatur dan menjaga parkir sepeda motor sambil duduk di samping pos di gerbang alun-alun, selanjutnya Terdakwa mau mendekati saksi Monalisa namun saksi Monalisa yang saat itu terlihat masih sibuk dengan gerakan tangan menyuruh Terdakwa agar menunggu, lalu Terdakwa menunggu dan menjauh sekitar 3 (tiga) meter dari tempat istri Terdakwa bekerja sambil memperhatikan saksi Monalisa yang saat itu terlihat sedang asik ngobrol dan bercanda di alun-alun;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Mtp



5. Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa menjadi sangat cemburu dan marah, apalagi saat Terdakwa ingat bahwa sebelumnya Sdr. Fachry Junaldy sering membawa saksi Monalisa jalan-jalan semakin membuat Terdakwa sakit hati, dimana kemudian dengan hati yang panas dan penuh kebencian Terdakwa langsung pergi mengambil tas yang berisi buah mangga dan pisau yang ada di dalam tas kain warna hijau tersebut;
6. Bahwa setelah Terdakwa mengambil tas yang berisi buah mangga dan 1 bilah pisau lalu Terdakwa langsung balik berjalan kearah alun-alun RTH Ratu Zalecha, saat itu Terdakwa memegang mangga dengan tangan kanan dan memegang tas yang berisi pisau di tangan kiri, setiba di alun-alun RTH Ratu Zalecha lalu Terdakwa menyerahkan buah mangga sebanyak 2 (dua) buah kepada saksi Monalisa yang saat itu posisinya sedang berdiri di samping Sdr. Fachri Junaldy yang sedang duduk diatas sepeda motor, dimana pada saat menyerahkan mangga ke saksi Monalisa, Sdr. Fachri Junaldy berdiri kemudian Terdakwa langsung mengambil pisau di dalam tas dengan menggunakan tangan kanan dan tanpa berpikir panjang Terdakwa langsung menusukkan pisau ke dada kanan Sdr. Fachri Junaldy, yang menyebabkan Sdr. Fachri Junaldy terjatuh, pada saat posisi Sdr. Fachri Junaldy masih di bawah lalu Terdakwa menusukkan kembali pisau ke paha kiri Sdr. Fachri Junaldy, pada saat menusukkan pisau tersebut Sdr. Fachri Junaldy berusaha menangkis dan pisau tersebut mengenai lengan kiri Sdr. Fachri Junaldy. Saat itu Sdr. Fachri Junaldy berteriak "luka aku Muslim", setelah itu Terdakwa langsung lari dan dikejar oleh korban Sdr. Fachri Junaldy namun korban jatuh tergeletak lalu saksi Monalisa menghampiri korban yang banyak mengeluarkan darah;
7. Bahwa saksi Muhammad Fathoni Rahman Bin H. Sumingan mendengar suara teriakan seorang perempuan langsung berlari kearah suara teriakan tersebut. Setiba dipinggir jalan ujung parkiran sepeda motor dekat musholla RTH Alun-alun Ratu Zalecha saksi Muhammad Fathoni Rahman melihat korban sudah terkapar bersimbah darah saksi langsung mencari pertolongan agar dicarikan ambulance dan menutup luka dipaha kiri agar darahnya tidak banyak keluar;
8. Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Ambulance dan saksi Monalisa menemani korban didalam Ambulance yang setiba di RS Ratu Zalecha, korban meninggal dunia;
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana Visum et Repertum dari RS Ratu Zalecha Martapura Nomor: 359/022/MR/X/2024 tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. H. Eko Prastyono, telah diperiksa korban atas nama Fachri Junaldy dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar

Ditemukan mayat seorang laki-laki dibawa dengan kain penutup warna hijau, warna kulit sawo matang dengan Panjang badan serratus enam puluh centimeter, Panjang rambut dua puluh delapan centimeter, jenazah memakai kaos warna biru dan celana Panjang jeans warna biru dan ikat pinggang warna hitam, di celananya ditemukan banyak darah, di dalam celana ditemukan korek api, kunci dan peluit, terdapat tato dilengan kanan, dada, perut dan punggung.

Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar

1. Kepala / leher : Tidak terdapat perlukaan / kelainan
2. Dada dan perut : Terdapat luka di dada kanan dengan panjang lebih kurang dua centimeter dan kedalaman lebih kurang sepuluh centimeter.
3. Punggung dan pinggang : Tidak terdapat perlukaan / kelainan
4. Alat kelamin : Tidak terdapat perlukaan / kelainan
5. Anggota gerak atas : Terdapat luka di lengan kiri dengan panjang lebih kurang empat centimeter dan lebar lebih kurang dua centimeter.
6. Anggota gerak bawah : Terdapat luka terbuka pada paha kiri dengan lebar lebih kurang dua centimetre dan kedalaman lebih kurang enam centimeter;

Dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat laki-laki bernama Fachri Junaldy umur 45 tahun, didapatkan:

1. Terdapat luka di dada kanan, di lengan kiri dan paha kiri akibat bersentuhan dengan benda tajam.
2. Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan barang siapa dalam unsur ini adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pelaku yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum. Subjek Hukum mencakup setiap orang yang telah berusia dewasa atau telah kawin dan mampu bertanggung jawab serta sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Muslim Bin Piah (Alm) yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan dan dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Muslim Bin Piah (Alm) adalah subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* sehingga unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 338 KUHP, pembuat undang-undang menempatkan unsur “dengan sengaja (*Opzettelijk*)” didepan unsur menghilangkan nyawa orang lain, hal ini mengandung makna perbuatan seseorang menghilangkan nyawa orang lain diliputi oleh *Opzet* atau kesengajaan atau dengan kata lain kematian dari seseorang adalah benar-benar diinginkan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa menyangkut kesengajaan ini, menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana Indonesia menyatakan kesengajaan (*opzet*) terbagi dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan/tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*) yaitu dalam suatu tindak pidana pelaku benar-benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzinj*) yang artinya apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijheids-bewustzinj*) artinya kesengajaan dari tindak pidana ini hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat itu;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 338 KUHP berarti hilangnya jiwa seseorang itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini hilangnya jiwa korban Sdr. Fachri Junaldy Alias Ayi maka harus dibuktikan perbuatan tersebut memang dikehendaki atau menjadi tujuan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu dan lainnya sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di parkir dekat gerbang RTH Alun-Alun Ratu Zalecha Kel. Jawa Kec. Martapura Kab. Banjar, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban Sdr. Fachri Junaldy Alias Ayi;
- Bahwa Terdakwa telah menusuk korban Sdr. Fachri Junaldy Alias Ayi hingga membuat korban meninggal dunia dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa adapun kronologisnya berawal pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WITA setelah Terdakwa selesai ikut kerja bakti membuat jalan desa di Desa Kelampaian Ilir lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk mandi dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Pasar Martapura untuk menemui isteri Terdakwa yaitu Sdri. Monalisa, dimana Terdakwa membawa beberapa buah mangga dan juga 1 bilah pisau tanpa kumpang yang Terdakwa masukkan ke dalam tas punggung dari kain warna hijau;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di parkir dekat pintu gerbang alun alun, Terdakwa melihat Sdr. Fachri Junaldy yang merupakan tukang parkir di RTH alun-alun Ratu Zalecha tersebut sedang sibuk menyusun sepeda motor yang parkir, namun tidak jauh dari Sdr. Fachri Junaldy terlihat isteri Terdakwa yaitu

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Monalisa juga sedang sibuk membantu Sdr. Fachri Junaldy mengatur dan menjaga parkir sepeda motor sambil duduk di samping pos di gerbang alun-alun, selanjutnya Terdakwa mau mendekati saksi Monalisa namun saksi Monalisa yang saat itu terlihat masih sibuk dengan gerakan tangan menyuruh Terdakwa agar menunggu, lalu Terdakwa menunggu dan menjauh sekitar 3 (tiga) meter dari tempat istri Terdakwa bekerja sambil memperhatikan saksi Monalisa yang saat itu terlihat sedang asik ngobrol dan bercanda di alun-alun;

- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa menjadi sangat cemburu dan marah, apalagi saat Terdakwa ingat bahwa sebelumnya Sdr. Fachry Junaldy sering membawa saksi Monalisa jalan-jalan semakin membuat Terdakwa sakit hati, dimana kemudian dengan hati yang panas dan penuh kebencian Terdakwa langsung pergi mengambil tas yang berisi buah mangga dan pisau yang ada di dalam tas kain warna hijau tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil tas yang berisi buah mangga dan 1 bilah pisau lalu Terdakwa langsung balik berjalan ke arah alun-alun RTH Ratu Zalecha, saat itu Terdakwa memegang mangga dengan tangan kanan dan memegang tas yang berisi pisau di tangan kiri, setiba di alun-alun RTH Ratu Zalecha lalu Terdakwa menyerahkan buah mangga sebanyak 2 (dua) buah kepada saksi Monalisa yang saat itu posisinya sedang berdiri di samping Sdr. Fachri Junaldy yang sedang duduk di atas sepeda motor, dimana pada saat menyerahkan mangga ke saksi Monalisa, Sdr. Fachri Junaldy berdiri kemudian Terdakwa langsung mengambil pisau di dalam tas dengan menggunakan tangan kanan dan tanpa berpikir panjang Terdakwa langsung menusukkan pisau ke dada kanan Sdr. Fachri Junaldy, yang menyebabkan Sdr. Fachri Junaldy terjatuh, pada saat posisi Sdr. Fachri Junaldy masih di bawah lalu Terdakwa menusukkan kembali pisau ke paha kiri Sdr. Fachri Junaldy, pada saat menusukkan pisau tersebut Sdr. Fachri Junaldy berusaha menangkis dan pisau tersebut mengenai lengan kiri Sdr. Fachri Junaldy. Saat itu Sdr. Fachri Junaldy berteriak "luka aku Muslim", setelah itu Terdakwa langsung lari dan dikejar oleh korban Sdr. Fachri Junaldy namun korban jatuh tergeletak lalu saksi Monalisa menghampiri korban yang banyak mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim mencermati dan menelaah secara saksama perbuatan Terdakwa yaitu ketika Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengambil senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya Terdakwa

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Mtp



letakkan di dalam tas, kemudian Terdakwa mengambil pisau tersebut lalu Terdakwa menusukkan ke arah dada sebelah kanan korban Fachri Junaldy menyebabkan Sdr. Fachri Junaldy terjatuh, pada saat posisi Sdr. Fachri Junaldy masih di bawah lalu Terdakwa menusukkan kembali pisau ke paha kiri Sdr. Fachri Junaldy, pada saat menusukkan pisau tersebut Sdr. Fachri Junaldy berusaha menangkis dan pisau tersebut mengenai lengan kiri Sdr Fachri Junaldy, sudah tentu Terdakwa memahami dan menginsyafi bahwa dengan menusuk bagian daerah dada adalah sangat berbahaya karena bagian daerah dada merupakan tempat organ yang sangat vital pada tubuh korban dan dapat menyebabkan kematian tetapi Terdakwa tetap melakukannya, bahkan saat posisi korban sudah terjatuh, Terdakwa menusukkan kembali pisau ke paha kiri korban, sehingga mengakibatkan korban mengalami pendarahan hebat dan mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum pada diri korban Fachri Junaldy, dan korban meninggal dunia dalam perjalanan saat dibawa ke RS Ratu Zalecha;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Fachri Junaldy mengalami luka yang dalam pada dada kanan, luka terbuka pada paha kiri serta luka di lengan kiri sebagaimana Visum et Repertum dari RS Ratu Zalecha Martapura Nomor: 359/022/MR/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. H. Eko Prastyono, telah diperiksa korban atas nama Fachri Junaldy dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar

Ditemukan mayat seorang laki-laki dibawa dengan kain penutup warna hijau, warna kulit sawo matang dengan Panjang badan serratus enam puluh centimeter, Panjang rambut dua puluh delapan centimeter, jenazah memakai kaos warna biru dan celana Panjang jeans warna biru dan ikat pinggang warna hitam, di celananya ditemukan banyak darah, di dalam celana ditemukan korek api, kunci dan peluit, terdapat tato dilengan kanan, dada, perut dan punggung.

Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar

1. Kepala / leher : Tidak terdapat perlukaan / kelainan
2. Dada dan perut : Terdapat luka di dada kanan dengan panjang lebih kurang dua centimeter dan kedalaman lebih kurang sepuluh centimeter.
3. Punggung dan pinggang : Tidak terdapat perlukaan / kelainan
4. Alat kelamin : Tidak terdapat perlukaan / kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Anggota gerak atas : Terdapat luka di lengan kiri dengan panjang lebih kurang empat centimeter dan lebar lebih kurang dua centimeter.
6. Anggota gerak bawah : Terdapat luka terbuka pada paha kiri dengan lebar lebih kurang dua centimetre dan kedalaman lebih kurang enam centimeter;

Dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat laki-laki bernama Fachri Junaldy umur 45 tahun, didapatkan:

1. Terdapat luka di dada kanan, di lengan kiri dan paha kiri akibat bersentuhan dengan benda tajam.
2. Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi).

Menimbang, bahwa korban Fachri Junaldy pada saat dilakukan pemeriksaan pada tanggal 22 Oktober 2024 pukul 20.45 WITA di RS. Ratu Zalecha Martapura sudah dalam keadaan meninggal dunia;

Menimbang bahwa hal ini berarti bahwa Terdakwa sadar bahwa kemungkinan akan terdapat luka yang cukup vital sehingga dapat menimbulkan kematian pada korban Fachri Junaldy;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menusukkan senjata tajam jenis pisau ke arah tubuh korban pada bagian vital sehingga korban mengalami luka parah, hal ini sesuai Visum Et Repertum Nomor: 359/022/MR/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024, adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh Terdakwa untuk menghilangkan jiwa korban yang timbul sebagai suatu rangkaian perbuatan dari niat Terdakwa untuk membunuh korban Fachri Junaldy;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas sangatlah jelas bahwa Terdakwa mempunyai kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban, dimana seharusnya Terdakwa menyadari bahwa dengan satu kali ayunan pisau ke arah dada korban sangatlah mungkin mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringan dan seadil-adilnya, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan primair tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos warna biru yang masih terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru yang masih terdapat noda darah;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan pakaian yang dikenakan korban pada saat kejadian dan akan mempengaruhi kondisi psikologis keluarga korban jika dikembalikan, maka terhadap barang bukti tersebut adalah patut untuk dimusnahkan. Adapun barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hijau dengan tulisan Mandiri Syariah;
- 1 (satu) buah sandal warna hitam;

yang merupakan sarana yang ada pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Terdakwa melakukan reaksi berlebihan atas perbuatan korban yang tidak hanya sekedar menganiaya korban melainkan bertujuan untuk matinya korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muslim Bin Piah (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna biru yang masih terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru yang masih terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau dengan tulisan Mandiri Syariah;
 - 1 (satu) buah sandal warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, oleh Leo Sukarno, S.H. sebagai Hakim Ketua, Gt. Risna Mariana, S.H. dan Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luthfi Shabana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Dian Nurmawati Hadijah, SP., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gt. Risna Mariana, S.H.

Leo Sukarno, S.H.

ttd

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Luthfi Shabana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)